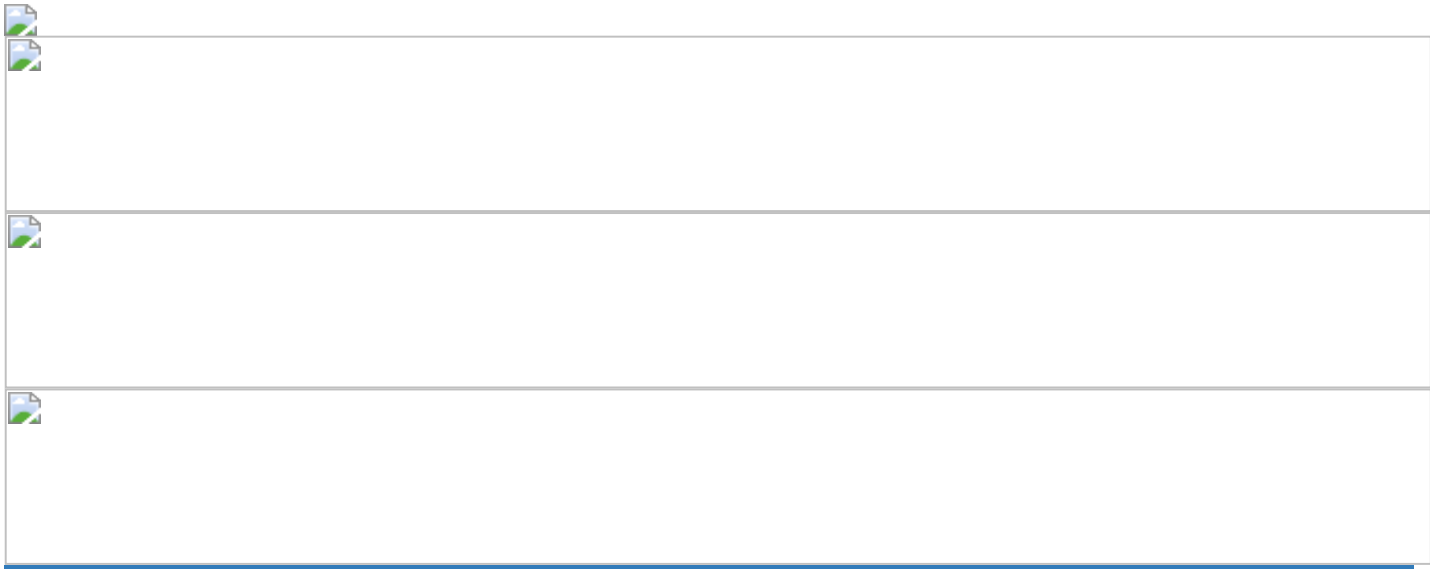


Дело № 12-121/2021

Номер дела: **12-121/2021**

УИН: **27RS0007-01-2021-002038-03**

Дата начала: **18.03.2021**

Дата рассмотрения: **08.04.2021**

Суд: **Центральный районный суд г. Комсомольск-на-Амуре**

Судья: **Татунь Надежда Николаевна**

Статьи КоАП: **20.1**

Результат

Изменено в связи с исключением выводов

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
ПРИВЛЕКАЕМОЕ ЛИЦО	Кузнецова Татьяна Геннадьевна	Статьи КоАП: 20.1	

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Материалы переданы в производство судье			18.03.2021
Истребованы материалы			22.03.2021
Поступили истребованные материалы			29.03.2021
Судебное заседание	Изменено в связи с исключением выводов		08.04.2021
Вручение копии решения (определения) в соотв. с чч. 2, 2.1, 2.2 ст. 30.8 КоАП РФ			08.04.2021
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства			09.04.2021

Определение

Р Е Ш Е Н И Е

по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении

(дата) г. Комсомольск-на-Амуре

Судья Центрального районного суда г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края Татунь Н.Н., рассмотрев жалобу Кузнецовой Т. Г. на постановление ВрИО заместителя начальника отдела полиции № 1 УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре Гарипова В.Г. (№) от (дата) по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст.20.1 КоАП РФ, в отношении Кузнецовой Т. Г., (дата) года рождения, уроженки (адрес), проживающей по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, (адрес), работающей (иные данные)

У С Т А Н О В И Л:

Постановлением ВрИО заместителя начальника ОП № 1 УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре Гарипова В.Г. (№) от (дата) Кузнецова Т.Г. привлечена к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст.20.1 КоАП РФ и ей назначено административное наказание в виде штрафа в размере 500 рублей.

Данным постановлением Кузнецова Т.Г. признана виновной в том, что она (дата) в 11 часов 50 минут, находясь по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, (адрес), нарушила установленный общественный порядок, выразив явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественном месте, на замечания граждан не реагировала, вела себя вызывающе, продолжая хулиганские действия.

Полагая незаконным привлечение к административной ответственности, Кузнецова Т.Г. обратилась в суд с жалобой об отмене указанного постановления, ссылаясь на то, что общественный порядок она не нарушала, ученики намеренно дали против неё ложные показания, поскольку находятся в сговоре против учителя. Кроме того, не все учащиеся, присутствовавшие на уроке, были опрошены сотрудниками полиции, не запрошена видеозапись. Также указала, что должностным лицом при вынесении оспариваемого постановления не были учтены её пояснения.

Привлекаемое лицо Кузнецова Т.Г. в судебном заседании на доводах жалобы настаивала, дала пояснения, аналогичные изложенным в ней. Дополнительно пояснила, что ученики намеренно её оговаривают, поскольку хотят, чтобы она ставила им не заслуженно хорошие оценки по её предмету. Нецензурной бранью на уроке она никогда не выражалась. В клаасе (№), где она вела урок (дата). для учеников 6В класса, видеонаблюдение не установлено.

Должностное лицо, вынесшее обжалуемое постановление по делу об административном правонарушении – ВрИО заместителя начальника ОП № 1 УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре Гарипов В.Г. в судебное заседание не явился, о месте и времени рассмотрения дела извещен в установленном порядке, не ходатайствовал об отложении рассмотрения дела, в связи с чем, в соответствии с п.4 ч.2 ст.30.6 КоАП РФ судья считает возможным рассмотреть дело в отсутствие указанного лица.

Выслушав пояснения привлекаемого лица, изучив доводы жалобы, материалы дела, судья приходит к следующему.

Согласно ч.1 ст.20.1 КоАП РФ, мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Факт совершения Кузнецовой Т.Г. вменяемого административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.1 КоАП РФ, подтверждается имеющимися в материалах дела доказательствами, а именно:

- протоколом об административном правонарушении (№) от (дата), оформленным в отношении Кузнецовой Т.Г. с указанием времени, места и способа совершения вменяемого ей административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.1 КоАП РФ;

- рапортом старшего инспектора ПДН ОП-1 УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре Косенко А.В. от (дата), из которого следует, что в ходе проверки, проводимой по факту некорректного поведения Кузнецовой Т.Г., были опрошены ученики 6В класса МОУ СОШ (№), которые пояснили, что (дата) в 11 часов 50 минут в кабинете (№) МОУ СОШ (№) во время урока учитель немецкого языка Кузнецова Т.Г. выражалась нецензурной бранью;

- объяснением несовершеннолетнего ФИО 1 от (дата), из которых следует, что он обучается в МОУ СОШ (№) в 6В классе. (дата) около 11 часов 50 минут во время четвертого урока учитель немецкого языка Кузнецова Т.Г. выразилась нецензурной бранью в присутствии учеников;

- объяснением несовершеннолетней ФИО 2 от (дата), из которых следует, что она обучается в МОУ СОШ (№) в 6В классе. (дата) примерно в 11 часов 50 минут во время четвертого урока учитель немецкого языка Кузнецова Т.Г. выразилась нецензурной бранью в присутствии учеников;

- объяснением несовершеннолетней ФИО 3 от (дата), из которых следует, что она обучается в МОУ СОШ (№) в 6В классе. (дата) примерно в 11 часов 50 минут во время четвертого урока учитель немецкого языка Кузнецова Т.Г. выразилась нецензурной бранью в присутствии учеников;

- объяснением Жосан Н.А. от (дата), из которых следует, что она является директором МОУ СОШ (№). Учитель немецкого языка Кузнецова Т.Г. работает в указанной школе около трёх лет. С момента её трудоустройство в адрес директора стали поступать жалобы от учеников и их родителей по факту некорректного поведения Кузнецовой Т.Г. во время уроков, в частности, об обидных высказываниях в адрес учеников.

Данные доказательства отвечают требованиям ст.ст.26.2 КоАП РФ, предъявляемым к доказательствам по делу об административном правонарушении, исследовав которые, прихожу к выводу, что действия Кузнецовой Т.Г. правильно квалифицированы должностным лицом по ч.1 ст.20.1 КоАП РФ.

Доводы жалобы о том, что должностным лицом не была запрошена видеозапись, не влекут отмену обжалуемого постановления, поскольку, как следует из пояснений самой Кузнецовой Т.Г., видеонаблюдение не установлено в классе, где она проводила урок 10.03.2021г. для учащихся 6В класса.

Доводы жалобы Кузнецовой Т.Г. о её невиновности не опровергают законность оспариваемого постановления по делу об административном правонарушении, поскольку не нашли своего подтверждения при рассмотрении данного дела, опровергаются вышеизложенными доказательствами, в том числе показаниями свидетелей, не доверять котором у судьи оснований не имеется, в связи с чем, расцениваются судьей как избранный привлекаемым лицом способ избежания административной ответственности.

Вместе с тем, из объема вменяемого правонарушения подлежит исключению указание на то, что Кузнецова Т.Г. на замечания граждан не реагировала, вела себя вызывающе, продолжая хулиганские действия, поскольку данные обстоятельства не подтверждены материалами дела.

Обжалуемое постановление вынесено правомочным должностным лицом, в установленные сроки, примененная к Кузнецовой Т.Г. мера административной ответственности в виде штрафа в размере 500 руб. соответствует санкции ч.1 ст.20.1 КоАП РФ, назначена в минимальном размере, в связи с чем, судья приходит к выводу о том, что оснований для отмены постановления по данному делу, не имеется, однако имеются вышеуказанные основания его изменения, предусмотренные п.2 ч.1 ст.30.7 КоАП РФ.

С учетом изложенного, руководствуясь п.2 ч.1 ст.30.7 КоАП РФ, судья

Р Е Ш И Л :

Постановление ВрИО заместителя начальника отдела полиции № 1 УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре Гарипова В.Г. (№) от (дата) по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст.20.1 КоАП РФ, в отношении Кузнецовой Т. Г. – изменить.

Исключить из объема вменённого правонарушения указание на то, что Кузнецова Т. Г. на замечания граждан не реагировала, вела себя вызывающе, продолжая хулиганские действия.

В остальной части Постановление ВрИО заместителя начальника отдела полиции № 1 УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре Гарипова В.Г. (№) от (дата) по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст.20.1 КоАП РФ, в отношении Кузнецовой Т. Г. – оставить без изменения, а жалобу Кузнецовой Т. Г. – без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в Хабаровский краевой суд через Центральный районный суд г.Комсомольска-на-Амуре в течение десяти суток со дня вручения или получения копии решения.

Судья Н.Н. Татунь

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».